

..... İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Tahliye edilmesi gereken kişi/kişilerin Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin ilamın icra edilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

- Tarafım ile davalı arasında, ... adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak yapılan kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı-mal sahibi ilişkisi bulunmaktadır.
- Ancak, davalı kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemiş olup (örneğin: kira bedelini ödememiştir, sözleşme süresi sona ermiştir, taşınmazı tahliye etmemektedir), mahkemenin .../.../... tarihli ... Esas ve ... Karar sayılı tahliye kararı ile taşınmazın tahliyesine karar verilmiştir.
- Mahkeme kararı kesinleşmiş olup, ilgili taşınmazın tahliye işlemlerinin icra yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Davalıya tahliye için ihtarname gönderilmiş, ancak buna rağmen taşınmazı terk etmemiştir. Bu nedenle, taşınmazın zorla tahliyesi için icra işleminin başlatılması gerekmektedir.
- İcra ve İflas Kanunu'nun 26. ve devamı maddeleri gereğince, mahkemenizden ilgili tahliye kararının icra edilmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER

- Kira sözleşmesi
- Tahliye kararına ilişkin mahkeme kararı
- Kesinleşme şerhi
- İhtarname ve tebliğ belgeleri
- Diğer ilgili deliller

HUKUKİ SEBEPLER

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kira ve tahliye ile ilgili hükümleri.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

- Mahkeme tarafından verilen tahliye kararının icra edilerek, taşınmazın zorla tahliye edilmesine,

2. Gerekli kolluk kuvveti desteđi ile tahliye işleminin gerçekleştirilmesine,
3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT
RENGİN
GEÇEN
5